CGIEEG/035/2021

En la sesión ordinaria efectuada el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se aprueban los *Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.*

ANTECEDENTES:

Reformas en materia de paridad de género

I. El seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas en materia de paridad de género a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos autónomos, sean para mujeres.

Reformas en materia de violencia política en razón de género

II. El trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*, de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, de la *Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral*, de la *Ley General de Partidos Políticos*, de la *Ley General en Materia de Delitos Electorales*, de la *Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República*, de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* y de la *Ley General de Responsabilidades Administrativas*.

Reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato

III. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, la reforma a diversos artículos de la ley electoral local, entre las que destaca la atribución del Consejo General para vigilar que las actividades de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la Ley y a los lineamientos que emita el mismo Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Emisión de los Lineamientos
para garantizar el principio de paridad de género

IV. En la sesión extraordinaria del cuatro de septiembre de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el acuerdo CGIEEG/044/2020, mediante el cual se emitieron los *Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas, así como en la integración del Congreso del estado y ayuntamientos, en el proceso electoral ordinario 2020-2021*.

Lineamientos en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género

V. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG517/2020, mediante el cual se emitieron los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevenga, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*.

Escrito de solicitud de incorporación
de los criterios del "3 de 3 contra la Violencia"

VI. El treinta de octubre de dos mil veinte, se presentó en la oficialía de partes de este Instituto un escrito firmado por las Constituyentes CDMX Feministas representada por Yndira Sandoval Sánchez, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP representada por Yulma Rocha Aguilar y el Partido Revolucionario Institucional representado por Karen Marlen Guerra Ramírez en el que solicitan la inclusión de un mecanismo que vele por la implementación de los criterios contenidos en la iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia.

Mesa de trabajo con las consejerías electorales integrantes
de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

VII. El once de febrero de dos mil veintiuno la presidenta de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres presentó el proyecto de Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a las consejerías electorales que integran este órgano colegiado.

Mesa de trabajo de la Comisión
contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

VIII. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno se llevó a cabo una mesa de trabajo con las personas que integran la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres, para presentar el proyecto de *Lineamientos para que los partidos*

políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Oficio CCVPEM/005/2021

IX. Mediante el oficio CCVPEM/005/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, presidenta de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres, remitió a la Presidencia de este Consejo General el acuerdo CCVPEM/001/2021 aprobado por la comisión en comento el día diecinueve del referido mes y año y su anexo único consistente en el proyecto de *Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.* Lo anterior, a fin de someterlos a la consideración de las y los integrantes de este órgano superior de dirección.

CONSIDERANDO:

Personalidad jurídica del Instituto y principios que rigen su actuación

1. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* y la propia *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*. De igual manera, señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia electoral, en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos antes citados y la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Órgano de dirección del IEEG

2. El artículo 81 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración del Consejo General

3. El artículo 82, párrafo primero, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, indica que el Consejo General se integra por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Facultad normativa del Instituto

4. De conformidad con el artículo 92, fracción II, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, es atribución del Consejo General del Instituto dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de dicho ordenamiento legal.

Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

5. Del contenido de la fracción III del artículo 62 bis del *Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,* se advierte que a la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres le corresponde impulsar y dar seguimiento a las actividades de prevención de violencia política en razón de género.

Marco jurídico internacional aplicable

6. En materia de derechos humanos, México es parte de diversos tratados y convenciones internacionales, los cuales establecen en materia de violencia política contra la mujer, lo siguiente:

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el artículo 1, prevé que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

En el artículo 2, párrafo 1, se señala que todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en la declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Del artículo 21 en sus numerales 1 y 2, se desprende que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, así como, el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El artículo 2, numerales 1 y 3, señalan que los Estados Partes se comprometen a respetar y garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Por su parte, el artículo 3, señala que los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.

En cuanto al artículo 25, indica que toda la ciudadanía gozará, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidas o elegidos; b) Votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores; y c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

En su artículo 23 numeral 1 incisos a), b) y c) señala que toda la ciudadanía debe gozar de los mismos derechos y oportunidades, como el participar en la dirección de los asuntos públicos. Del mismo modo, indica que todas las ciudadanas y ciudadanos deben votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, y que deben de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

El artículo I indica que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Por su parte, el artículo ll menciona que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

Finalmente, según lo señalado en el artículo III, las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la

legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El artículo 1, hace referencia respecto a que la expresión «discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra.

Por su parte, el artículo 3 menciona que los Estados Partes tomarán en todas las esferas y en particular, en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

El artículo 4, párrafo 1, establece la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, lo cual no se considerará discriminación en la forma definida en la convención citada, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

En el artículo 7, dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Finalmente, el artículo 15 numeral 1, señala que los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

Declaración de Beijing.

De acuerdo con el numeral 13, la potenciación del papel de la mujer y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Por otro lado, el numeral 34, señala como obligación, potenciar al máximo la capacidad de las mujeres y las niñas de todas las edades, garantizar su plena participación, en condiciones de igualdad, en la construcción de un mundo mejor para todos y promover su papel en el proceso de desarrollo.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para).

El artículo 1, dispone que para los efectos de dicha convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

En el artículo 4 incisos f) y j), indica que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a libertad de asociación, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Del mismo modo, el artículo 5, señala que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos. Asimismo, contiene el reconocimiento de que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El artículo 3 refiere que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole.

Consenso de Quito.

El artículo 25, arábigo 1, incisos ii), viii) y ix) señala los acuerdos siguientes:

> «ii). Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas.
>
> viii). Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado, y
>
> ix. Buscar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas de manera de alcanzar la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de toma de decisiones.»

Marco jurídico nacional y local aplicable

7. En la normatividad nacional se encuentran establecidas diversas disposiciones en materia de violencia política contra la mujer, que establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 1o. establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos humanos y libertades. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El artículo 4 rige el derecho a la igualdad, al establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En su artículo 1, establece que esa ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

En el artículo 2, menciona que son principios rectores de la ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

El artículo 20 Bis menciona que se entenderá por violencia política en razón de género a toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la misma ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados

por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

Adicionalmente, los artículos 20 Ter, fracción I, y 6, fracción VI, párrafo cuarto, inciso a), señalan que la violencia política contra las mujeres podrá ser expresada al incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

El artículo 2, inciso a), indica que la referida ley reglamenta las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones político-electorales de las ciudadanas y ciudadanos.

De conformidad con el artículo 3, fracción k), para dicha ley se entenderá como violencia política contra las mujeres en razón de género toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

El artículo 6, numeral 2, señala que el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, los partidos políticos, las personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, el artículo 7, numerales 1 y 5, establece que es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular, indicando además, que los derechos político-electorales de la ciudadanía serán ejercidos libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ley General de Partidos Políticos.

El artículo 3, numerales 1, 4 y 5, establece que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.

Por su parte, el artículo 25, incisos r), t) y u), menciona que es obligación de los partidos políticos, entre otros, garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política y sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos todo acto relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género.

Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

El artículo 1 de la Constitución Política para el Estado Guanajuato establece que en el Estado de Guanajuato todas las personas gozan de los derechos humanos y de las garantías para su protección reconocidos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Además, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, en el referido artículo se reconoce y protege la participación de las mujeres en el desarrollo del estado, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán las medidas, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

En su artículo 1 señala que tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

Adicionalmente, conforme al artículo 5, fracción X, se entenderá por violencia política la acción u omisión que, en el ámbito político, público o privado, tenga por objeto o resultado limitar, anular, o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo o función del poder público y se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón de género.

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

El artículo 6, último párrafo, señala que para la promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio, el Instituto promoverá la igualdad entre mujeres y hombres y se prohibirá la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por otra parte, el artículo 78, fracción XIX, señala la atribución de este Instituto para impulsar y generar mecanismos para prevenir y atender la violencia política electoral en razón de género.

Finalmente, el artículo 92, fracción XLII, establece que es atribución de este Consejo General, entre otras, vigilar que las actividades de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas locales se desarrollen con apego a la ley y a los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Lineamientos en materia de violencia política en razón de género

8. El artículo cuarto transitorio de los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género* emitidos por el Instituto Nacional Electoral, establece que dichos lineamientos serán aplicables para los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales.

En la misma disposición transitoria se establece que si los organismos públicos locales electorales emiten lineamientos en esa misma materia, serán aplicables

siempre y cuando no se contrapongan con los lineamientos emitidos por la autoridad electoral nacional.

De lo anterior, se desprende que los organismos públicos locales electorales podrán emitir sus propios lineamientos, siempre y cuando no se contrapongan a lo dispuesto en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.
Con la finalidad de generar condiciones que contribuyan a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el acceso por parte de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales en este estado, es necesario regular las actividades que los partidos políticos nacionales desarrollarán en Guanajuato para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género*;* así como las actividades que deberán llevar a cabo los partidos políticos locales para tales efectos. Además, por tratarse de aspectos vinculados con elecciones locales cuya organización corresponde a este organismo público. Ello, tal como disponen los artículos 23, 30 y 92 fracción XLII de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.*

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 78, fracción XIX, y 92, fracción XLII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, corresponde a este Instituto impulsar y generar mecanismos para prevenir y atender la violencia política electoral en razón de género, así como vigilar que las actividades de los partidos políticos locales se desarrollen con apego a la ley y a los lineamientos que emita este Consejo General para que dichos institutos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, se precisa que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el medio de impugnación con número de expediente SUP-JRC-14/2018, señaló que las autoridades electorales administrativas locales, en el ejercicio de sus atribuciones, válidamente pueden emitir acuerdos, lineamientos o cualquier otra medida que garanticen el ejercicio del derecho humano a la igualdad, mediante el principio de paridad, así como las disposiciones atinentes a la violencia política por razón de género.

En este sentido, se propone la emisión de lineamientos que establezcan las acciones y mecanismos para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos político-electorales, libres de violencia mediante la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política electoral en razón de género y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito público.

Por lo anteriormente expuesto, se estima oportuno la emisión de los lineamientos materia del presente acuerdo, los cuales se integran por un total de cincuenta y cinco artículos, distribuidos en cuatro títulos, de conformidad con lo siguiente:

a) El Título I denominado «Disposiciones generales» se integra por artículos que regulan el objeto de los lineamientos y establecen el glosario de términos;

b) El Título II identificado como «Violencia política contra las mujeres en razón de género», que aborda el concepto de violencia política en razón de género; las conductas que la provocan; sujetos de responsabilidad y procedimientos sancionadores a quien provoque violencia política en razón de género;

c) En el Titulo III titulado: «Partidos Políticos y candidaturas independientes » se integra por seis capítulos en que se prevén las obligaciones que tienen los partidos políticos para prevenir, sancionar y erradicar conductas de integrantes de órganos partidistas y personas afiliadas que puedan constituir violencia política en razón de género; la garantía del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; capacitación y orientación a partidos políticos y candidaturas independientes; investigaciones sobre violencia política en razón de género; vigilancia de los eventos partidistas; prohibición de propaganda que atente contra la dignidad y los derechos políticos de las mujeres; declaración de principios, programas de acción y estatutos de los partidos políticos; acciones y medidas de prevención; informes que deben presentarse ante la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; principios, garantías y derechos de las víctimas; órganos intrapartidistas encargados de proporcionar asesoría, orientación y acompañamiento a las víctimas; medidas cautelares y de protección; sanciones y medidas de reparación; así como obligaciones de las candidaturas independientes; y

d) El Título IV denominado «3 de 3 contra la violencia», contiene lo relativo a los formatos mediante los cuales las personas candidatas de partidos políticos y quienes soliciten el registro de candidaturas independientes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, doméstica o por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores

alimentarios. También se establece la posibilidad de requerir el cumplimiento a dicha obligación y las consecuencias del incumplimiento; la obligación de los partidos políticos de adjuntar el formato correspondiente al sustituir a sus respectivas candidaturas; así como la presentación de informes por parte de la presidencia del Consejo General.

Cabe destacar que, si bien el Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos en la misma materia, los que son materia de este acuerdo, contienen, además, disposiciones relativas a las candidaturas independientes toda vez que se señala que forman parte de los sujetos que pueden perpetrar violencia política en razón de género.

En efecto, se incluye a las candidaturas independientes como sujetos obligados en los lineamientos que nos ocupan en virtud de tratarse de actores políticos que participan en el proceso electoral, y por tanto, les resultan aplicables las disposiciones jurídicas que establecen la obligación de no incurrir en actos u omisiones que generen violencia política en razón de género. Además, se establece que este Instituto brindará capacitación y orientación a las candidaturas independientes respecto a temas de violencia política en razón de género.

Asimismo, en los lineamientos cuya aprobación se somete a consideración de este Consejo General, se contienen disposiciones que señalan la obligación a cargo de las candidaturas independientes, de adjuntar a su solicitud de registro, los formatos nombrados como «3 de 3 contra la violencia»; así como la posibilidad de requerir los formatos antes mencionados, en caso de que no se presenten.

Ahora bien, por lo que respecta a los partidos políticos, en los lineamientos materia de este acuerdo se contienen disposiciones distintas a las contenidas en los que emitió la autoridad nacional en relación con las obligaciones que tienen dichos institutos en materia de violencia política en razón de género, destacando la obligación de impulsar programas y políticas públicas de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de hechos que constituyan violencia política, que induzcan cambios en los estereotipos sociales y culturales y faciliten la igualdad sustantiva. Así como de abstenerse a restringir derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de usos, costumbres, tradiciones o sistemas normativos internos que sean violatorios de los derechos humanos, promoviendo la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

También, destaca la obligación a cargo de partidos políticos de impulsar, elaborar y divulgar investigaciones sobre violencia política contra las mujeres en razón de género con la finalidad de contar con información que les permita diseñar e implementar programas y medidas adecuadas para su prevención, atención, sanción, reparación y erradicación, así como brindar atención especializada a las víctimas.

Se prevé además la obligación de vigilar que no se cometan actos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en eventos partidistas, así como de vigilar que en sus precampañas y campañas electorales no se utilice ni difunda propaganda que atende contra la dignidad y los derechos políticos de las mujeres ni pretenda justificar o incitar a la violencia en su contra.

Por otra parte, se precisa que este Consejo General será el encargado de analizar los documentos básicos de los partidos políticos locales, para verificar su conformidad con los lineamientos.

Se establece la posibilidad de que los partidos políticos celebren convenios y otros instrumentos de colaboración con instituciones públicas y privadas, con el fin de contar con personal cualificado para la atención y protección de víctimas de violencia política en razón de género.

En este contexto, se establece también que el órgano encargado de impartición de justicia intrapartidista vigilará las renuncias de mujeres a precandidaturas y candidaturas, para que estas no se realicen por circunstancias que impliquen violencia política en razón de género.

Finalmente, señala la obligación de los partidos políticos de adjuntar los formatos llamados «3 de 3 contra la violencia», en la solicitud de registro de sus candidaturas, así como de sustitución, en dado caso, de estas. Asimismo, se establece requerir a los partidos políticos y personas que soliciten el registro de sus candidaturas independientes que no presenten dichos formatos para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, subsanen dicha omisión. También, que en el caso de que incumplan éstos, el Consejo General dará vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que sustancie el procedimiento ordinario sancionador respecto de los partidos políticos y personas que no acompañen a sus solicitudes de registro de candidaturas los formatos de mérito, una vez concluido el procedimiento de registro de candidaturas, de sustituciones y el plazo de los requerimientos que correspondan.

Con base en lo expuesto, se advierte la necesidad de expedir los lineamientos que nos ocupan, toda vez que contiene disposiciones tendientes a asegurar que se prevenga, erradique y sancionen los casos de violencia política en razón de género.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, 92, fracción XLII y 94 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato;* 4, fracciones I y XVI y 6 del *Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;* se somete a consideración del Consejo General el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se expiden los *Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género,* en términos del **anexo único** de este acuerdo.

SEGUNDO. Publíquense el presente acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato,* firman este acuerdo el Presidente del Consejo General y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Título I
Disposiciones generales

Ámbito de aplicación

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público y de observancia general para los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales que desarrollen sus actividades en el estado de Guanajuato, sus órganos intrapartidarios, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos que se postulen por ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de estos; así como para aspirantes a candidaturas independientes, candidatas y candidatos independientes, y aquellas personas que participen en los procesos electorales a través de candidaturas independientes.

Objeto

Artículo 2. Tienen por objeto establecer las bases que deberán implementar los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales que desarrollen sus actividades en el estado de Guanajuato, así como candidaturas independientes, para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de violencia, mediante acciones y mecanismos concretos para la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política electoral en razón de género, y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político.

Mujeres sujetas a protección

Artículo 3. La protección de derechos de los presentes lineamientos es aplicable para mujeres dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, aspirantes, precandidatas, candidatas postuladas por partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, así como cualquier mujer que desempeñe un empleo, cargo o comisión en partidos políticos o candidaturas independientes.

Glosario

Artículo 4. Para efectos de los presentes lineamientos se entiende por:

I. **Actuar con perspectiva de género:** El deber de actuar para corregir los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener hacia personas y grupos discriminados históricamente, principalmente las mujeres; así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

II. **Candidaturas independientes:** Las personas que obtengan el registro de sus candidaturas independientes;

III. **Comisión:** Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;

IV. **Consejo General:** Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;

V. **Constitución Política:** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. **Estereotipo de género:** Preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que corresponden, de acuerdo con lo que deben ser y hacer los hombres y las mujeres respectivamente. Funcionan como modelos de conducta y que es posible asociar a la subordinación de la mujer a prácticas basadas en roles de género socialmente dominantes y persistentes;

VII. **Género:** Asignación en todos los ámbitos de la vida política, laboral, económica, social, cultural y familiar que se hace a mujeres y hombres de determinados valores, atributos, roles, estereotipos y características;

VIII. **Igualdad sustantiva:** Aquella existente entre mujeres y hombres basada en su reconocimiento como pares desde el paradigma de la equivalencia humana;

IX. **Instituto:** Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;

X. **Interseccionalidad:** Perspectiva que se centra en las desigualdades sociales y analiza el sistema de estructuras de opresión y discriminación múltiples y simultáneas que promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas por la intersección de más de una forma de

discriminación. Esta perspectiva ofrece un modelo de análisis que permite comprender cómo determinadas personas son discriminadas por múltiples razones y, por consiguiente, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve restringido en más de una forma. Contribuye a diseccionar con más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres;

XI. **Ley electoral local:** Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato;

XII. **Lineamientos:** Lineamientos para que los partidos políticos y candidaturas independientes prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política electoral contra las mujeres en razón de género, emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;

XIII. **Lineamientos nacionales:** Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidos por el Instituto Nacional Electoral;

XIV. **Medidas cautelares:** Actos procedimentales que dicta el órgano intrapartidario competente, a solicitud de parte o de manera oficiosa, con el fin de lograr el cese inmediato de los actos o hechos que tengan lugar en la vida interna de los partidos políticos con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de principios o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones en materia de violencia política electoral contra las mujeres en razón de género, hasta en tanto, se emita la resolución definitiva;

XV. **Medidas de no repetición:** Aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza;

XVI. **Medidas de protección:** Actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y su entorno familiar y laboral, las cuales son fundamentalmente precautorias. Deberán otorgarse inmediatamente por el órgano intrapartidario competente o bien por la autoridad correspondiente, conforme a los convenios de colaboración adoptados por el partido político para tal fin, a efecto de que conozcan de hechos que probablemente sean constitutivos de violencia contra las mujeres en razón de género al interior de los partidos políticos;

XVII. Partidos políticos: Entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular;

XVIII. Persona afiliada o militante: Persona que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;

XIX. Persona candidata: Persona que obtuvo su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para contender por un cargo de elección popular, postulada por un partido político o coalición;

XX. Persona precandidata: Persona que participa en un proceso de selección interno de un partido político para ser postulada como candidata a un cargo de elección popular y alcanza el estatus de precandidata previa dictaminación interna;

XXI. Personal cualificado: Personas que son capacitadas y preferentemente certificadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad y violencia política contra las mujeres en razón de género;

XXII. Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la víctima derivado de la inadecuada atención institucional;

XXIII. Sujetos obligados: Los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales que desarrollen sus actividades en el estado de Guanajuato, sus órganos intrapartidarios, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos que se postulen por ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de estos; así como para aspirantes a candidaturas independientes, candidatas y candidatos independientes, y

aquellas personas que participen en los procesos electorales a través de candidaturas independientes;

XXIV. Víctima: Mujer que presenta por sí misma o través de terceros una queja o denuncia por acciones u omisiones que afectan directamente el ejercicio de sus derechos políticos y electorales y que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género;

XXV. Víctimas indirectas: Familiares, personas cercanas o personas físicas que tengan una relación inmediata con la víctima; y

XXVI. Víctimas potenciales: Aquellas personas físicas cuya integridad física o derecho peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Aplicación

Artículo 5. Para la aplicación de los presentes lineamientos los sujetos obligados deberán actuar en cumplimiento de sus obligaciones generales en materia de derechos humanos, así como con perspectiva de género y deberán atender a la interseccionalidad.

Interpretación

Artículo 6. La interpretación de estos lineamientos se realizará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1 y 14, último párrafo, de la Constitución Política y de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la misma y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas.

A falta de disposición expresa, se aplicará lo dispuesto en la Constitución Política*;* la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;* la *Ley General de Partidos* Políticos, la *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;* la *Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato;* y la ley electoral local.

Título II
Violencia política contra las mujeres en razón de género

Concepto

Artículo 7. La violencia política electoral en razón de género es toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar,

anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.

Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón de género.

Conductas

Artículo 8. La violencia política electoral en razón de género se configura a través de las acciones y omisiones siguientes:

I. Proporcionar información o documentación incompleta o falsa con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades;

II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;

III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;

IV. Impedir o restringir su participación como aspirante, precandidato o candidato a cargos de elección popular;

V. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género;

VI. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido elegida o nombrada;

VII. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; y

VIII. Cualesquiera otras acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.

Sujetos de responsabilidad

Artículo 9. La violencia política contra las mujeres en razón de género puede perpetrarse por superiores jerárquicos; colegas de trabajo; personas dirigentes de

partidos políticos; militantes y simpatizantes; precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; aspirantes a candidaturas independientes; candidatas y candidatos independientes.

Procedimientos sancionadores

Artículo 10. El Instituto atenderá los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género en los términos previstos en la ley electoral local.

Los hechos que tengan lugar en la vida interna de los partidos políticos cuyo conocimiento no competa al Instituto, serán investigados, y en su caso, sancionados, por el órgano intrapartidista competente.

Capacitación y orientación

Artículo 11. El Instituto brindará capacitación y orientación a los partidos políticos y a las candidaturas independientes respecto a la prevención de la violencia política electoral en razón de género y los mecanismos para su atención, sanción y reparación.

La capacitación estará a cargo de la Comisión, previa solicitud que se realice; y la orientación corresponderá a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este Instituto.

Título III
Partidos políticos y candidaturas independientes

Capítulo I
Obligaciones de los partidos políticos

Obligaciones generales

Artículo 12. Los partidos políticos están obligados a:

I. Establecer los procedimientos necesarios internos para prevenir, sancionar y erradicar las conductas de integrantes de órganos partidistas y sus personas afiliadas que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando estas guarden relación con su vida interna;

II. Realizar funciones de vigilancia al interior de su estructura para prevenir, y en su caso, investigar, sancionar y reparar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género;

III. Cumplir las disposiciones jurídicas locales, nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;

IV. Actuar en cumplimiento de sus obligaciones generales en materia de derechos humanos, así como con perspectiva de género y atender a la interseccionalidad; y

V. Dar vista a la autoridad competente sobre cualquier conducta que pudiese constituir algún delito o infracción a las normas, o vulnere los derechos humanos de las mujeres.

Garantía de derechos

Artículo 13. Los partidos políticos garantizarán el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres generando las condiciones y aplicando medidas que contribuyan a la participación en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, observando la paridad en sus tres dimensiones, horizontal, vertical y transversal.

Los partidos políticos se abstendrán de condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el acceso al ejercicio de las prerrogativas que correspondan a sus afiliadas, aspirantes, precandidatas y candidatas; así como de asignar cargos, empleos, tareas y roles al interior de su organización, con base en estereotipos de género.

Programas y políticas

Artículo 14. Los partidos políticos impulsarán programas y políticas públicas de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de hechos que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, que induzcan cambios en los estereotipos sociales y culturales y faciliten la igualdad sustantiva, el fortalecimiento de liderazgos de las mujeres y su permanencia en los espacios de toma de decisiones en el ámbito público.

Usos y costumbres

Artículo 15. Los partidos políticos se abstendrán de restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de usos, costumbres, tradiciones o sistemas normativos internos que sean violatorios de los derechos humanos y promoverán la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Investigaciones sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género

Artículo 16. Los partidos políticos impulsarán, elaborarán y divulgarán sus investigaciones sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y generarán los datos estadísticos sobre ésta, con la finalidad de contar con información precisa y actualizada que les permita diseñar e implementar sus programas y medidas adecuadas para su prevención, atención, sanción, reparación y erradicación, así como para brindar atención especializada a las víctimas.

Las investigaciones deberán contar, al menos, con los requisitos siguientes:

I. Definición del problema;

II. Justificación;

III. Objetivos;

IV. Marco de referencia;

V. Antecedentes;

VI. Diseño metodológico;

VII. Hipótesis y sus variables; y

VIII. Conclusión.

Eventos partidistas

Artículo 17. Los partidos políticos vigilarán que en cualquiera de sus eventos partidistas que tengan lugar dentro y fuera de sus instalaciones, se eviten actos, omisiones o manifestaciones que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Capacitación

Artículo 18. Los partidos políticos capacitarán constantemente a las personas dirigentes, integrantes de órganos partidistas, personas afiliadas y a su personal en general, en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, con el fin de visibilizar los actos y omisiones que la constituyen y atender en forma adecuada a las víctimas; así como para implementar acciones y mecanismos para

prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia al interior de sus partidos políticos.

Propaganda prohibida

Artículo 19. Los partidos políticos vigilarán que en sus precampañas y campañas electorales no se utilice ni difunda propaganda que atente contra la dignidad y los derechos políticos de las mujeres, ni pretenda justificar o incitar a la violencia en su contra en cualquier ámbito.

Durante los periodos de precampaña y campaña los partidos políticos implementarán medidas para proteger a las precandidatas y candidatas víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, y actuarán para que esa situación y sus efectos cesen, conforme al ámbito de su competencia.

Capítulo II
Documentos básicos de los partidos políticos locales

Declaración de principios de partidos políticos locales

Artículo 20. La declaración de principios de los partidos políticos locales deberá establecer la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, así como los mecanismos de sanción y reparación aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde con lo previsto en las leyes aplicables.

Programas de acción de partidos políticos locales

Artículo 21. Los programas de acción de los partidos políticos locales deberán contar con planes de atención específicos y concretos que estén dirigidos a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, estableciendo aquellos destinados a promover la participación política de las militantes, así como los mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido garantizando la paridad de género.

Estatutos de los partidos políticos locales

Artículo 22. Los partidos políticos locales deberán establecer en sus Estatutos los mecanismos y procedimientos que permitan la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, además de garantizar la integración paritaria de los liderazgos políticos de las mujeres al interior de los mismos.

Asimismo, deberán incorporar disposiciones para garantizar la no discriminación de las mujeres en razón de género en la programación y distribución de los tiempos del Estado en radio y televisión que les correspondan y de las prerrogativas para las precampañas y campañas políticas, incluidas aquellas ejercidas en coalición, así como los mecanismos mediante los cuales se rendirán cuentas en este sentido.

El Consejo General será la instancia encargada de revisar tanto la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de los partidos políticos locales para verificar que contengan los requisitos señalados en los artículos 18, 19 y 20 de estos lineamientos.

Capítulo III
Prevención de violencia política contra las mujeres en razón de género

Acciones y medidas de prevención

Artículo 23. Los partidos políticos deberán implementar, de forma enunciativa pero no limitativa, las acciones y medidas, para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género siguientes:

I. Diseñar herramientas y crear órganos intrapartidarios multidisciplinarios que garanticen el cumplimiento del principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, el ejercicio de las prerrogativas otorgadas constitucionalmente para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como la identificación de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género a efecto de denunciarlos;

II. Establecer criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas para cualquier cargo de elección popular, los cuales deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

III. En la integración de los órganos intrapartidarios y comités, se deberá garantizar el principio de paridad de género en todos los ámbitos y niveles;

IV. Garantizar que los protocolos, mecanismos y, en general, todas las actuaciones y documentos relacionados con la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género cuenten con un lenguaje sencillo, accesible, incluyente, de fácil comprensión y considerando los diversos perfiles socioculturales;

V. Garantizar en sus protocolos la inclusión de catálogos de medidas de reparación integral del daño;

VI. Realizar campañas de difusión con perspectiva de género y énfasis en nuevas masculinidades que informen a la militancia y a la población en general las medidas, mecanismos y acciones llevadas a cabo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, desde medios como la televisión, radio, internet, vía pública, y todos aquellos a su alcance;

VII. Implementar campañas de difusión sobre las acciones, medidas y mecanismos para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de medios de comunicación electrónica u otros de fácil acceso;

VIII. Capacitar permanentemente a toda la estructura partidista en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género;

IX. Brindar capacitación electoral y educación cívica a toda la estructura partidista desde la perspectiva interseccional, intercultural y de género, con enfoque de derechos humanos;

X. Fomentar la formación y capacitación del funcionariado partidista en materia de igualdad de género y no discriminación y participación política de grupos en situación de discriminación;

XI. Implementar talleres de sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género para toda la estructura partidista, incluyendo las áreas de los partidos políticos encargadas de la administración de recursos y de comunicación;

XII. Capacitar en todas sus estructuras a las personas encargadas de las áreas de comunicación, para que sus campañas no contengan mensajes que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género ni reproduzcan o promuevan roles o estereotipos de género;

XIII. Establecer en sus plataformas políticas, planes y acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género;

XIV. Garantizar que el financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres propicie efectivamente la capacitación política y el desarrollo de liderazgos femeninos de militantes, precandidatas, candidatas y mujeres electas, así como la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género;

XV. Garantizar que al menos el cuarenta por ciento del financiamiento con el que cuente cada partido o coalición para las actividades de campaña se otorgue a candidaturas de mujeres;

XVI. Abstenerse de incluir en sus actividades, campañas y propaganda electoral, elementos basados en roles o estereotipos que puedan configurar violencia política contra las mujeres en razón de género;

XVII. Previo a la solicitud de registro de candidaturas, los partidos políticos y coaliciones deberán verificar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género que las personas candidatas no se encuentren condenadas por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género o que tengan desvirtuado el requisito de elegibilidad consistente en tener un modo honesto de vivir; y

XVIII. Las demás necesarias para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres con perspectiva interseccional e intercultural.

Capítulo IV
Atención a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género

Principios y garantías

Artículo 24. En la atención de víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, los partidos políticos deberán sujetarse a los principios y garantías siguientes:

I. **Buena fe:** Las personas al interior del partido no deberán menoscabar el dicho de las víctimas, criminalizarlas, revictimizarlas o responsabilizarlas

por su situación y deberán brindarles los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requieran, así como respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos;

II. **Debido proceso:** Implica respetar los derechos procedimentales de las partes de acuerdo con las leyes aplicables;

III. **Dignidad:** Todos los órganos intrapartidarios, las personas dirigentes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, representantes y, en general, cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de un partido político están obligadas en todo momento a respetar la autonomía de las personas, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos;

IV. **Respeto y protección de las personas:** Las actuaciones y diligencias dentro de los procedimientos iniciados con motivo de actos u omisiones que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable o discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en todo momento la revictimización;

V. **Coadyuvancia:** Forma de intervención auxiliar que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales;

VI. **Confidencialidad:** Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite;

VII. **Debida diligencia:** La sustanciación de los procedimientos se llevará a cabo con celeridad y adoptando las medidas necesarias, con perspectiva de género, para la investigación de los hechos, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente los derechos políticos y electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución final que se emita;

VIII. **Imparcialidad y contradicción:** El personal que sustancie el procedimiento se mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un trato justo. Todas las personas que intervengan

en el procedimiento deberán actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte;

IX. **Prohibición de represalias:** Garantía a favor de las mujeres que presenten una denuncia o queja, así como de las personas que comparezcan para dar testimonios o que participen en una investigación relacionada con violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de no sufrir afectación a su esfera de derechos;

X. **Progresividad y no regresividad:** Obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política, leyes y tratados internacionales a favor de las mujeres y no retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados;

XI. **Colaboración:** Todas las personas que sean citadas en el transcurso de un procedimiento tienen el deber de implicarse y prestar su colaboración;

XII. **Exhaustividad:** Durante la tramitación del procedimiento, el órgano intrapartidario responsable de conocer, tramitar, sustanciar y resolver las quejas y denuncias sobre hechos o actos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, debe solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad resolutora los elementos necesarios para una adecuada valoración del caso. El proceso de recopilación de información debe efectuarse con perspectiva de género, interseccionalidad, celeridad, eficacia, confidencialidad, sensibilidad y con respeto a los derechos humanos de cada una de las personas;

XIII. **Máxima protección:** Todos los órganos intrapartidarios deben velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos humanos al interior de los partidos políticos. Deberán adoptar en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas, para lo cual deberán allegarse de los convenios de colaboración necesarios con las autoridades competentes para tales fines;

XIV. **Igualdad y no discriminación:** En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas todos los órganos intrapartidarios, las personas dirigentes,

militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, representantes y, en general, cualquiera que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de un partido político, se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad sustantiva de oportunidades de las personas; y

XV. **Profesionalismo:** El desempeño de las actividades deberá efectuarse con total compromiso, mesura y responsabilidad.

Derechos de las víctimas

Artículo 25. Las víctimas tendrán los derechos siguientes:

I. Ser tratadas sin discriminación, con respeto a su integridad y al ejercicio de sus derechos;

II. Recibir información y asesoría gratuita sobre sus derechos y las vías jurídicas para acceder a ellos, a fin de estar en condiciones de tomar una decisión libre e informada sobre cómo proceder;

III. Recibir orientación sobre los procedimientos y las instituciones competentes para brindar atención en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género;

IV. Contar con intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con capacitación adecuada, en los casos en que sea necesario por tratarse de personas indígenas o con discapacidad. Los partidos políticos gestionarán el acceso gratuito de esos servicios a las víctimas;

V. Ser informadas del avance de las actuaciones del procedimiento;

VI. Ser atendidas y protegidas de manera oportuna, efectiva y gratuita por personal especializado;

VII. Que se les otorguen las medidas de protección necesarias para evitar que el daño sea irreparable;

VIII. Recibir atención médica, asesoría jurídica y psicológica gratuita, integral y expedita;

IX. A que la investigación se desarrolle con la debida diligencia y acceso a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes;

X. A que no se tomen represalias en su contra por el ejercicio de sus derechos;

XI. A la reparación integral del daño sufrido; y

XII. A que se respete su confidencialidad e intimidad.

Órgano encargado de proporcionar asesoría, orientación y acompañamiento

Artículo 26. Los partidos políticos contarán con un órgano encargado de proporcionar asesoría, orientación y acompañamiento adecuados a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Guanajuato, que deberá ser distinto a las instancias de justicia intrapartidaria.

Dicho órgano deberá contar con presupuesto para su funcionamiento, el cual no podrá ser obtenido del tres por ciento que debe ser destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Integración de órganos de justicia intrapartidaria

Artículo 27. Los órganos de justicia intrapartidaria serán las instancias internas encargadas de conocer, investigar y resolver las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en coordinación con los organismos encargados de la protección de los derechos de las mujeres al interior de los partidos políticos.

Los órganos de justicia intrapartidaria deberán integrarse de manera paritaria y aplicarán la perspectiva de género en todas sus actuaciones y resoluciones. Tendrán autonomía técnica y de gestión con el fin de salvaguardar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones en cada una de las etapas procesales.

Los órganos a que se refiere este artículo deberán contar con el presupuesto para su funcionamiento, el cual no podrá ser obtenido del tres por ciento que debe ser destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Procedimientos internos

Artículo 28. Los partidos políticos establecerán procedimientos internos para conocer, investigar y sancionar todo acto relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género, al interior de éstos con base en la perspectiva de género y en los principios de debido proceso.

Criterios y principios de los procedimientos

Artículo 29. Para garantizar a las víctimas el acceso a una justicia pronta y expedita, los procedimientos establecidos por los partidos políticos para la atención de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género deberán sujetarse a los criterios y principios siguientes:

I. La atención será pronta y gratuita para garantizar el acceso expedito a la justicia interpartidista;

II. La atención será sin discriminación, prejuicios ni estereotipos de género;

III. Se tratará a la víctima con respeto a su integridad, evitando la revictimización;

IV. Deberán abstenerse de generar o tolerar actos de intimidación, amenazas u hostigamiento en contra de la víctima;

V. Se garantizará el respeto a la privacidad, protección de la información personal y del caso en estado de confidencialidad, evitando la invasión de la vida privada y generar juicios de valor;

VI. El proceso se ejercerá con apego al principio de imparcialidad y con profesionalismo; y

VII. Deberán establecer los mecanismos necesarios para brindar el apoyo psicológico, médico o jurídico en los casos que así se requiera.

Inicio oficioso del procedimiento

Artículo 30. Los partidos políticos deberán iniciar de oficio el procedimiento cuando tengan conocimiento de actos u omisiones que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género al interior de los mismos.

Presentación de quejas y denuncias

Artículo 31. Los partidos políticos facilitarán la presentación y recepción de quejas y denuncias sobre conductas que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género al interior de los mismos, a través de medios tecnológicos.

Los requisitos para la presentación de quejas o denuncias por actos u omisiones que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género serán los que estén previstos en los documentos básicos y reglamentos de los partidos políticos, los cuales no deberán ser excesivos o innecesarios.

Los partidos políticos pondrán a disposición del público en general formatos para la presentación de quejas y denuncias, mismos que deberán estar elaborados con perspectiva de género y estar redactados con un lenguaje incluyente, claro y accesible, los cuales deberán estar publicados en sus páginas web oficiales.

Primer contacto con la víctima

Artículo 32. Desde el primer contacto con la víctima, el personal cualificado le informará de sus derechos y alcances de su queja o denuncia, así como de las otras vías con que cuenta, e instancias competentes que pueden conocer y, en su caso, investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género; sin menoscabo de la obligación de los partidos políticos de investigar y sancionar este ilícito en el ámbito de su competencia.

En caso de ser necesario, se canalizará a la víctima para que sea atendida física y psicológicamente de forma inmediata a las instancias correspondientes. La atención de los casos se deberá hacer de forma individualizada y deberá existir un tratamiento específico de conformidad con el caso en concreto.

Celebración de convenios

Artículo 33. Los partidos políticos podrán celebrar convenios y otros instrumentos jurídicos para concertar mecanismos de colaboración con instituciones públicas y privadas con el objeto de contar con personal cualificado y garantizar la efectiva protección de las víctimas conforme a los principios y garantías aplicables.

Bases de los procedimientos

Artículo 34. En los procedimientos para la atención de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, los partidos políticos deberán sujetarse a las bases siguientes:

I. Las instancias encargadas de conocer, investigar y resolver las quejas y denuncias al interior del partido deberán llevar un registro actualizado de estas que sobre esa materia se presenten, a fin de mantener un control adecuado de las quejas y denuncias;

II. Cuando las quejas y denuncias se presenten ante una instancia distinta, ésta deberá remitirla por la vía más expedita a la instancia competente, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de la recepción del escrito o documento que contenga la queja o denuncia, o de que tenga conocimiento de los hechos;

III. Cuando las instancias encargadas de conocer, investigar y resolver las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género al interior del partido adviertan que los hechos o actos denunciados no son de su competencia, deberán remitir la queja o denuncia a la autoridad competente, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de su recepción, haciéndolo del conocimiento a la persona quejosa dentro de ese mismo plazo;

IV. Se deberá suplir la queja deficiente, siempre que exista una narración clara y precisa de los hechos denunciados para iniciar la investigación y tramitar el procedimiento, respetando en todo tiempo el debido proceso y la igualdad entre las partes. En los casos en los que exista la intersección de una condición adicional de vulnerabilidad además de la de género, la suplencia de la queja será total;

V. Las quejas o denuncias podrán ser presentadas por la víctima o víctimas, o con su consentimiento, por terceras personas;

VI. Podrá iniciarse el procedimiento de oficio o a instancia de parte. En caso de que se inicie de oficio se deberá informar a la presunta víctima recabar su consentimiento por escrito. No será necesario recabar el consentimiento cuando se trate de la protección de derechos colectivos e interes difusos;

VII. Se deberá llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados, con apego a los siguientes principios: legalidad, profesionalismo, debida diligencia, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención, proporcionalidad y perspectiva de género, en armonía con las garantías aplicables para la atención de las víctimas;

VIII. En la investigación de los hechos, las instancias competentes deberán allegarse de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los mismos;

IX. En cada etapa deberá garantizarse el debido proceso y sujetarse a las formalidades esenciales del procedimiento;

X. Las medidas cautelares y de protección deberán emitirse de forma expedita a fin de evitar daños irreparables y salvaguardar la integridad de las víctimas, sus familiares o equipos de trabajo y notificarse de forma inmediata a las partes e instancias involucradas para lograr su efectividad;

XI. Las resoluciones deberán pronunciarse sobre cada uno de los puntos litigiosos, debiendo motivar y fundar la resolución respectiva;

XII. Las sanciones que se impongan deberán ser proporcionales al propósito perseguido, a la importancia de los valores involucrados y a la repercusión de la conducta; y

XIII. Las medidas de reparación deberán permitir, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, resarcir adecuadamente los daños ocasionados.

Prohibición de conciliación y mediación

Artículo 35. En ningún caso de violencia política contra las mujeres en razón de género procederá la conciliación y mediación.

Medidas cautelares

Artículo 36. Las medidas cautelares podrán ser ordenadas o solicitadas por el órgano de justicia intrapartidaria y solicitadas por la víctima, las instancias de mujeres de los partidos políticos y las instituciones internas que se creen para dar

seguimiento a los casos. Podrán ser ordenadas, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes:

I. Análisis de riesgos y plan de seguridad conforme;

II. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones, por las mismas vías en que fue cometida la falta;

III. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;

IV. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora cuando así lo determine la gravedad del acto; y

V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o víctimas indirectas que ella solicite.

Medidas de protección

Artículo 37. Los órganos competentes dentro de la estructura partidista ante el riesgo inminente de que se cause un daño con motivo de una situación de violencia política contra las mujeres en razón de género determinarán medidas de protección, que podrán ser, entre otras:

I. Limitar a la persona agresora la asistencia o acercamiento a los lugares en que normalmente se encuentra la víctima;

II. Prohibir a la persona agresora tener comunicación con la víctima;

III. Prohibir la realización de conductas de intimidación o molestia a la víctima o a personas relacionadas con ella;

IV. Retirar la precandidatura o candidatura a la persona agresora;

V. Suspender el procedimiento interno de elección de precandidaturas;

VI. Suspender del empleo, cargo o comisión a la persona agresora;

VII. Solicitar protección para la víctima y sus familiares a las autoridades competentes en materia de seguridad pública; y

VIII. Cualquier otra requerida para salvaguardar la integridad, seguridad y la vida de la víctima y sus familiares, conforme a la naturaleza y necesidades de cada caso concreto.

Las medidas de protección deberán gestionarse de forma expedita por el órgano intrapartidario ante las autoridades que correspondan, para ello, se podrán suscribir convenios de colaboración, solicitar líneas de emergencia, así como elaborar protocolos de actuación.

Sanciones

Artículo 38. Los partidos políticos sancionarán en términos de sus Estatutos, protocolos y reglamentos a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, incluyendo a las personas precandidatas y candidatas que no se encuentran afiliadas al partido, pero compitan bajo las siglas de un partido político o coalición.

Medidas de reparación integral

Artículo 39. Las medidas de reparación integral deberán satisfacer plenamente los derechos de las mujeres víctimas, de sus familiares y de las personas que hayan sido afectadas por los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la garantía de no repetición de los actos.

De manera enunciativa mas no limitativa, los partidos políticos podrán ordenar las siguientes medidas de reparación integral:

I. La indemnización de la víctima;

II. La restitución inmediata de la víctima en el empleo, cargo o comisión al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;

III. Disculpa pública; y

IV. Adopción de medidas de no repetición.

Renuncias a precandidaturas y candidaturas

Artículo 40. El órgano encargado de la impartición de justicia intrapartidista vigilará que las renuncias de mujeres a precandidaturas y candidaturas se realicen en condiciones o circunstancias libres de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Capítulo V
De los informes

Artículo 41. Los partidos políticos nacionales presentarán ante la Comisión la información que rindieron sus instancias encargadas en la materia en los términos que dispone el artículo 16 de los Lineamientos nacionales, respecto de las actividades realizadas al interior de sus institutos políticos en el ejercicio anterior en el estado de Guanajuato, para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Artículo 42. Los partidos políticos locales, a más tardar el último día hábil de enero de cada año, presentarán ante la Comisión un informe anual que contenga todos los datos a los que se refiere el artículo 16 de los Lineamientos nacionales.

Artículo 43. La Comisión presentará un informe al Consejo General con los datos comunicados por los partidos políticos nacionales que desarrollen sus actividades en el estado de Guanajuato y los partidos políticos locales, en términos de lo previsto en los artículos 41 y 42.

Capítulo VI
Obligaciones de las candidaturas independientes

Obligación de no incurrir en violencia política electoral en razón de género

Artículo 44. Las candidaturas independientes están obligadas a no realizar actos o incurrir en omisiones que puedan constituir violencia política electoral en razón de género. El incumplimiento a esta disposición se sancionará en términos de la ley electoral local.

Título IV
3 de 3 contra la violencia

Suscripción de formatos por las personas candidatas de partidos políticos

Artículo 45. Los partidos políticos deberán solicitar a las personas que postulen en sus candidaturas, firmar un formato, en que de buena fe y bajo protesta de decir verdad, se manifieste:

I. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, doméstica o por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;

II. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y

III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

El formato previsto en el párrafo primero de este artículo se contendrá en los *Lineamientos para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021*.

Suscripción de formatos por personas que soliciten registro de candidaturas independientes

Artículo 46. Las personas que soliciten el registro de sus candidaturas independientes deberán acompañar a la solicitud, un formato en que, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, se manifieste lo indicado en las fracciones I a III del artículo 45 de estos lineamientos.

Obligación de los partidos políticos de adjuntar los formatos

Artículo 47. Los partidos políticos que soliciten registro de candidaturas deberán acompañar a la solicitud, los formatos firmados por las personas que postulen en que se manifieste lo indicado en las fracciones I a III del artículo 45 de estos lineamientos.

Requerimiento

Artículo 48. En caso de que los partidos políticos y las personas que soliciten el registro de sus candidaturas independientes no presenten el formato indicado en el artículo 45 de estos lineamientos, la Secretaría Ejecutiva del Instituto les requerirá para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se les practique, subsanen la omisión y presenten los formatos correspondientes.

Informe de la Presidencia del Consejo General al concluir el procedimiento de registro de candidaturas

Artículo 49. En la sesión de registro de candidaturas que celebre el Consejo General, la Presidencia de este rendirá un informe sobre el cumplimiento a lo establecido en los artículos 45, 46, 47 y 48 de estos lineamientos, desagregando la

información por partido político y candidaturas independientes, por cargos públicos de elección popular, por sexo, por distrito y municipio.

Vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Artículo 50. El Consejo General dará vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que sustancie el procedimiento ordinario sancionador respecto de los partidos políticos y personas que no acompañen a sus solicitudes de registro de candidaturas los formatos a que se refieren los artículos 45, 46 y 47 de estos lineamientos, una vez concluido el procedimiento de registro de candidaturas y el plazo de los requerimientos que correspondan.

Obligación de los partidos políticos de adjuntar los formatos en la sustitución de sus candidaturas

Artículo 51. Los partidos políticos que soliciten sustituciones de candidaturas en términos del artículo 194 de la ley electoral local, deberán adjuntar a la solicitud los formatos firmados por las personas que postulen en que se manifiesten lo indicado en las fracciones I a III del artículo 45 de estos lineamientos.

Requerimientos sobre las sustituciones

Artículo 52. En caso de que los partidos políticos que soliciten la sustitución de candidaturas no presenten el formato indicado en el artículo 45 de estos lineamientos, la Secretaría Ejecutiva del Instituto les requerirá para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se les practique, subsanen la omisión y presenten los formatos correspondientes.

Informe de la Presidencia del Consejo General sobre la sustitución de que se trate

Artículo 53. En la sesión que celebre el Consejo General con motivo de la sustitución de candidaturas de que se trate, la Presidencia de este informará sobre el cumplimiento a lo establecido en los artículos 51 y 52 de estos lineamientos, desagregando la información por partido político; por cargos públicos de elección popular; por sexo; y por distrito y municipio en que se haya presentado la sustitución de candidaturas.

Vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del incumplimiento en las sustituciones

Artículo 54. El Consejo General dará vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral para que sustancie el procedimiento ordinario sancionador respecto de los partidos políticos y personas que no acompañen a sus solicitudes

de sustitución de candidaturas los formatos a que se refieren los artículos 51 y 52 de estos lineamientos.

Informe final de la Presidencia del Consejo General sobre el cumplimiento de entrega de los formatos

Artículo 55. En la sesión ordinaria siguiente a la jornada electoral que celebre el Consejo General, la Presidencia de este informará sobre el cumplimiento a lo establecido en este título, desagregando la información por partidos políticos y candidaturas independientes; por cargos públicos de elección popular; por sexo; y por distrito y municipio.

TRANSITORIOS

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Segundo. Los partidos políticos locales deberán adecuar sus documentos básicos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los presentes lineamientos, dentro de los sesenta días siguientes a la declaratoria de conclusión del proceso electoral 2020-2021. En tanto eso ocurra, se ajustarán a lo previsto en los presentes lineamientos en la tramitación de las quejas y denuncias que se presenten durante esa temporalidad.

En cuanto a los partidos políticos nacionales que desarrollen sus actividades en el estado de Guanajuato se estará a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de los lineamientos nacionales.

Tercero. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes lineamientos deberán incluirse conforme a la normatividad vigente al momento de su inicio.

Cuarto. La Comisión dará seguimiento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de estos lineamientos a partir del año 2021.